

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5525/2541

นางยุพา จุฑาพัฒนานนท์
มรดกของนายสุรชัย

โจทก์
จุฑาวัฒนา
นนท์

นายสุรพงษ์ จุฑาพัฒนานนท์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1754

อายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 เป็นอายุความห้ามฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่
เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก แต่คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของ ส.ฟ้องขับไล่จำเลยให้ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถว
พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของ ส.เจ้ามรดก แม้โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี
นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีของโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ เพราะมิใช่เป็นคดีมรดกหรือคดี
ที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก หากแต่เป็นกรณีที่กองมรดก
ฟ้องขับไล่ผู้อาศัยอยู่ในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย

อายุความตาม ป.พ.พ.มาตรา 1754 เป็นอายุความห้ามฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่
เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก แต่คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของ ส.ฟ้องขับไล่จำเลยให้ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถว
พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของ ส.เจ้ามรดก แม้โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี

นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีของโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ เพราะมิใช่เป็นคดีมรดกหรือคดี
ที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก หากแต่เป็นกรณีที่กองมรดก
ฟ้องขับไล่ผู้อาศัยอยู่ในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย

(เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้าประเสริฐ-สุวัตร์ สุขเกษม)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายชินวิทย์ จินดา แท้มแก้ว
ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>